

05/1597-10

03.04.19

**Respublikanın notariat
ofislərinə**

Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində 1819000060 nömrəli cinayət işi üzrə istintaqın aparılması zamanı Bakı şəhəri 6, 41, 46 sayılı, Naxçıvan şəhəri 3 sayılı notariat ofislərinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən notariat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı qanunvericiliyin tələblərinin pozulması və gələcəkdə belə nöqsanların təkrarlanmaması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə təqdimat Ədliyyə Nazirliyinə daxil olmuşdur.

Təqdimatda bir sıra hallarda daşınmaz əmlakın satılması ilə bağlı notariat hərəkətinin aparıldığı zamanı müqavilədə əmlakın qiyməti onun faktiki dəyərindən və alıcı ilə razılaşdırılmış məbləğdən dəfələrlə az göstərilməsi qeyd edilmiş və bu hal notarius tərəfindən vəzifələrinin layiqincə yerinə yetirilmədiyi və qanunvericiliyin tələblərinin ciddi pozulması kimi qiymətləndirilmişdir.

Mülki Məcəllənin 152-ci maddəsinə əsasən mülkiyyət hüququ - subyektin ona mənsub əmlaka (əşyaya) öz istədiyi kimi sahib olmaq, ondan istifadə etmək və ona dair sərəncam vermək üzrə dövlət tərəfindən tanınan və qorunan hüququdur.

Mülki Məcəllənin 390-cı maddəsinə uyğun olaraq fiziki və hüquqi şəxslər azad surətdə müqavilələr bağlaya və bu müqavilələrin məzmununu müəyyənləşdirə bilərlər.

Bu Məcəllənin 398-ci maddəsində isə müqavilənin icrası tərəflərin razılaşması ilə müəyyənləşdirilmiş qiymət üzrə ödənilməsi göstərilmişdir.

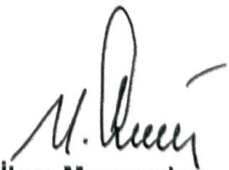
Bununla yanaşı "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Qanunun 11-ci maddəsində monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər (həmçinin notariuslar) əməliyyatın şübhəli olmasını şərtləndirən əsaslar olduqda bu barədə məlumatı maliyyə monitorinqi orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada təqdim olunması tələbi də müəyyən edilmişdir.

Eyni zamanda şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən müəyyən edilmiş "Pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların aşkarlanması meyarları (xüsusi indikatorlar)"ndan istifadə edilməsi mütləqdir.

Göstərilənləri nəzərə alaraq qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət olunması və onların pozulması halında qanunla müəyyən edilmiş intizam məsuliyyəti tədbirlərinin görülməyi bir daha nəzərinizə çatdırılır.

Qoşma: 3 vərəq, 1 nüsxə

**Qeydiyyat və notariat baş idarəsinin rəisi
III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri**


İlqar Məmmədov



03.04.19 10:30